

1503076-90.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208875/2021 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 19396356 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4228/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2208875 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503076-90.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208875/2021 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 19396356 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4228/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2208875 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDNAMERSON DANIEL BORGES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

EDNAMERSON DANIEL BORGES está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, observada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Notificado (fls. 308), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 105/141).

A denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2021 (fls. 314/315) e o acusado foi citado (fls. 364).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 2190/2191).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 2244/2247).

A defesa suscitou cerceamento de defesa oriundo do indeferimento de produção de prova e, no mérito, pleiteou a absolvição do réu (fls. 2286/2316).

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação é improcedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/07), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), fotografias (fls. 20/23 e 26/30), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 74/79), laudo pericial de fls. 602/2122 e pela prova oral.

Contudo, a autoria não restou demonstrada sem sombra de dúvida.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos. Aduziu que levou sua namorada Keylla para visitar a filha na Rua Domingos Terreri e ali permaneceu a aguardando e mexendo no seu celular. Em determinado momento, Kelly lhe mandou um vídeo da filha dela e avisou que iria embora em aproximadamente trinta minutos, então decidiu comprar algo para comer. Ao virar na Rua Salvador Borges, foi abordado por policiais, que o revistaram e liberaram após verificarem a ausência de antecedentes. Retomou seu caminho e, pouco à frente, outra viatura apareceu em alta velocidade e outros policiais o abordaram, malgrado tenha dito que acabara de ser liberado. Um deles afirmou que o vira em um terreno. Desbloqueou seu celular a pedido do policial e foi colocado na viatura. Dirigiram-se a um terreno e os policiais fizeram buscas no local, apresentando-lhe uma sacola com drogas. Eles o questionaram sobre um rapaz que estaria em sua companhia mais cedo. Informou-lhes que estava sozinho aguardando sua namorada, todavia foi preso e encaminhado à delegacia. Na época dos fatos estava recebendo seguro-desemprego, residia com seu irmão em outro bairro e não costumava frequentar a região.

O policial militar Aguinaldo relatou, em suma, que, visando atender apelos de moradores do Bairro Orlando Ometto para combate ao tráfico, reuniu quatro equipes e se escondeu em um matagal que possibilitava visualizar um terreno na Rua Tuffic Nicolau e a interseção dela com a Rua Zilá de Souza Gomes. Observou a movimentação por algum tempo e constatou por diversas vezes um rapaz trajando uma blusa branca de mangas pretas fazendo contato com transeuntes e ocupantes de veículos. Ele pegava algo em uma sacola e repassava à pessoa com quem tinha feito contato. Informou seus colegas sobre a movimentação e decidiram ingressar no bairro por três ruas diferentes para evitar a evasão do suspeito. Durante o deslocamento, viu o rapaz no terreno e, ao notar a presença da polícia, ele dispensou a sacola e fugiu em direção à Rua Zilá de Souza Gomes. Deslocou-se até Rua Salvador Borges para interceptá-lo e, ao chegar nessa via, presenciou outra equipe abordando o acusado, ao que optou por ir ao terreno e localizar a sacola, onde encontrou os entorpecentes apreendidos. Ao voltar ao local onde o réu tinha sido abordado, descobriu que ele havia sido liberado em virtude de nada de ilícito ter sido encontrado em sua posse e então o abordou novamente. O réu negou a propriedade das drogas e aduziu que namorava uma menina do bairro.

A testemunha Keylla contou que era namorada do réu à época e, na data dos fatos, ele a levou para visitar a filha e permaneceu na calçada a aguardando e mexendo no celular.

Wallison, irmão do réu, disse que recebeu uma ligação por volta das 21h00 informando que ele tinha sido preso. Na delegacia lhe foram entregues os pertences

de seu irmão, dentre eles a chave da motocicleta, que estava na frente da casa do ex-marido de Keylla.

Rayssa asseverou que foi à casa de Bruno, ex-marido de Keylla, no fim da tarde do dia dos fatos. Esclareceu que conhece o réu de vista e o viu na frente da referida residência naquele momento, inclusive quando foi embora.

Pois bem.

Inicialmente, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, pois o deferimento parcial da produção de provas pleiteada na resposta escrita (fls. 105/141) e na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 2196/2212) foi devidamente justificado. Como anteriormente esposado, a vinda aos autos dos dados dos GPS das viaturas e rádios comunicadores individuais dos policiais militares não agregaria elementos a esclarecer a ocorrência/autoria do fato típico. Ademais, a postergação da instrução para tal fim em nada alteraria o deslinde da demanda.

Ainda que existam fortes indícios contra o réu, o conjunto probatório deixou dúvida quanto à autoria que lhe foi imputada.

O policial militar Aguinaldo narrou a dinâmica da abordagem e dos atos que a antecederam, de forma clara, destacando que durante a breve campana pode visualizar um rapaz que vestia uma camisa branca de mangas pretas em conduta compatível com a comercialização e ocultação de drogas.

No entanto, a análise global das provas amealhadas não permite concluir, com a certeza necessária à prolação do decreto condenatório, que o rapaz visto pela testemunha praticando o tráfico era o réu Ednamerson.

Cumprе destacar, até pela natureza dos questionamentos defensivos dirigidos à referida testemunha, que não se está duvidando da veracidade do seu relato. Ocorre que a prova juntada pela defesa indica que o acusado teria permanecido na Rua Domingos Terreri, altura do numeral 195, entre 18h45min e 20h02min daquela data, período indicado como sendo o da campana durante a qual o policial observou a movimentação do suspeito entre as Ruas Zilá de Souza Gomes e Tuffic Nicolau. Assim, e tendo em vista, ainda, os relatos das testemunhas de defesa, existe dúvida, ainda que mínima, sobre a coincidência de identidade entre o réu e o traficante avistado pelo agente da lei.

Nesse contexto, e tendo em vista que a dúvida deve ser aplicada em favor do acusado, impõe-se a sua absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o réu EDNAMERSON DANIEL BORGES, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP

Oportunamente, restitua-se, com as cautelas de praxe, o celular e o dinheiro apreendidos com o acusado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

Comunique-se o resultado da presente demanda nos autos do Habeas Corpus nº 2175900-94.2022.8.26.0000 (fls. 2273/2275), encaminhando-se cópia da presente sentença.

P. I. C.

Jaú, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA